

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2441/2532

นางสาวเล็ก ลำช้า
นางกัศเเฮหรือหงั้นหาว แซ่ฉื่อ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 88

ปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องแม้จะเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือไม่ก็ตาม เมื่อไม่เกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทแห่งคดี การที่จำเลยขอระบุนยานเพิ่มเติมอ้างว่าเพื่งทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอำนาจฟ้องของโจทก์จึงเป็นการขอระบุนยานที่ไม่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่คู่ความจะต้องนำเสนอ ศาลชอบที่จะสั่งไม่รับบัญชีระบุนยานดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเช่าบ้านโจทก์ โจทก์บอกเลิกสัญญาเช่าแล้วจำเลยไม่ยอมออกจากบ้านเช่า โจทก์จึงมอบอำนาจให้นายเชื้อฟ้องขับไล่จำเลยและใช้ค่าเสียหายเดือนละ ๖๐๐ บาท

จำเลยให้การว่า หนังสือมอบอำนาจทำมานานแล้ว โจทก์ไม่ประสงค์จะใช้หนังสือมอบอำนาจดังกล่าว โจทก์ไม่เคยบอกเลิกการเช่า ค่าเช่าไม่เกินเดือนละ ๒๐๐ บาท

ศาลชั้นต้นพิพากษาขับไล่จำเลยและให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ ๒๐๐ บาท
แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยและเรียกค่าเสียหาย จำเลยให้การว่าหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีไม่มีผล โจทก์ไม่เคยบอกเลิกการเช่าต่อจำเลย จำเลยยังไม่ได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ และค่าเสียหายเพียงเดือนละ ๒๐๐ บาท ในชั้นที่สองสถานศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นไว้ว่า (๑) โจทก์บอกเลิกสัญญาเช่าโดยชอบแล้วหรือไม่ (๒) โจทก์เสียหายเพียงใด โจทก์นำสืบก่อนทั้ง ๒ ประเด็นเสร็จไปแล้ว ทำการสืบพยานจำเลยได้ ๑ ปาก จำเลยยื่นคำร้องขอระบุพยานเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ อ้างว่า จำเลยเพิ่งทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอำนาจฟ้องของโจทก์อันเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมขอให้ศาลอนุญาตศาลชั้นต้นเห็นว่า พยานที่จำเลยอ้างเพิ่มเติมไม่เกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทในคดีจึงไม่อนุญาต จำเลยฎีกาในปัญหานี้ว่าคำร้องขอระบุพยานเพิ่มเติมเพื่อสืบพยานเกี่ยวกับอำนาจฟ้องของโจทก์ เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยซึ่งศาลยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒(๕) จึงไม่ใช่เป็นการสืบพยานนอกฟ้องนอกประเด็นนั้น เห็นว่า แม้เรื่องอำนาจฟ้องของโจทก์จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือไม่ก็ตามก็ไม่เกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทแห่งคดี การที่จำเลยจะขอระบุพยานเพิ่มเติมตามคำร้องจึงไม่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่คู่ความจะต้องนำเสนอ ศาลล่างทั้งสองไม่รับบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมของจำเลยจึงชอบแล้ว

พืพำกษำยึ่น.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพิณีจกิจ)

ศาลแพ่ง - นายจรัส บุรณพันธ์ศิริ

ศาลอุทธรณ์ - นายเพ็ง เพ็งนิตติ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ